Suspensão por Resultado Positivo em Exame Toxicológico

O exame toxicológico já era previsto na nossa legislação desde 2015, com a Lei 13.103/2015, conhecida como Lei do Motorista.

Ele também tem previsão no art. 148-A do CTB e é regulamentado pela Resolução 923/22 do CONTRAN.

E esse é um tipo de exame que utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas para verificar o consumo ou não de substâncias psicoativas (drogas) nos últimos 90 dias.

Todos os condutores de categoria C, D ou E, independente de exercer ou não atividade remunerada, são obrigados a se submeter ao exame.

O art. 148-A do CTB também trata do exame toxicológico, vejamos:

> *Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a* ***obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação****.*
> *§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.*
> *§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos* ***a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses****, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código.*
> *§ 3º (Revogado).*
> *§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.*
> *§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.*

Infração e penalidade: a infração tipificada no artigo 165-B, do Código de Trânsito Brasileiro, tem como penalidade multa + suspensão do direito de dirigir, mas, existem algumas considerações importantes a se fazer, vejamos:

> *Art. 165-B.* ***Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E*** *sem realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido:*
> *Infração - gravíssima;*
> *Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame.*

> *Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o **condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo § 2º do art. 148-A** deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E.*

Assim, para que haja a infração prevista no *caput* do artigo supra, é preciso que o motorista **esteja conduzindo veículo que exija as categorias C, D ou E.**

Não é exigido exame toxicológico para motoristas de aplicativo, pois o que importa aqui, é a categoria da CNH exigida para conduzir o veículo, **pouco importando se o motorista exerce ou não atividade remunerada**.

Já a penalidade prevista no parágrafo único, diz respeito a **falta do exame toxicológico quando da renovação da CNH para os motoristas de categoria C, D ou E e que exercem atividade remunerada**.

E a contatação se dá, independentemente de dirigir veículo, pois acontece quando da renovação da CNH.

Nesse caso, como acontece a infração?

Na hipótese do parágrafo único do art. 165-B, a contatação se dá quando ele vai renovar a CNH (multa de balcão) e se ele exerce atividade remunerada; se ele tem CNH nas categorias C, D ou E; se ele está com o exame toxicológico vencido.

Ainda é preciso destacar que no artigo supra, não há previsão de **medida administrativa** para esse tipo de infração, o que impõe a obrigação ao agente fiscalizador de autuar o condutor e liberá-lo logo em seguida, não podendo sequer reter ou recolher o documento de habilitação.

Isso quer dizer que o agente de trânsito vai autuar o motorista, mas deverá liberá-lo logo em seguida, já que não tem previsão legal de qualquer medida administrativa.

E se o **resultado do exame for POSITIVO**, na forma do §5º do art. 148-A do CTB, vejamos:

> *§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará a **suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses**, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.*

Vale destacar, nesse caso, que não há qualquer previsão legal acerca de penalidade de multa no que se refere ao resultado positivo em exame toxicológico. A previsão de MULTA está no *caput* e no parágrafo único do art. 165-B do CTB e que trata apenas do exame toxicológico vencido.

A única penalidade prevista no §5º é a suspensão do direito de dirigir por 3 meses.

Porém, a suspensão por 3 meses, pode ser interrompida, caso o condutor apresente novo exame toxicológico com resultado negativo.

Este novo teste, onde é colhido novo material, é o direito a **contraprova**, previsto no §4º do art. 148-A do CTB:

> *§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.*

Extrai-se do artigo 148-A que estamos diante de uma suspensão do direito de dirigir sem a sua vinculação a uma infração de trânsito, que deve ser aplicada de forma imediata ao RENACH do condutor, com a possibilidade de recurso sem efeito suspensivo, situação única no Código de Trânsito Brasileiro.

Ou seja, é aplicada sem a existência de um auto de infração, diretamente no prontuário do condutor, com recurso contra o resultado obtido no exame e não contra a decisão da autoridade de trânsito de aplicar a penalidade.

Portanto, essa **modalidade de suspensão não possui as características das penalidades de trânsito, previstas no artigo 256[1], do Código de Trânsito Brasileiro**.

As penalidades previstas no artigo 256 são aplicadas ao RENACH do condutor, após processo administrativo punitivo, **garantido o direito de ampla defesa e contraditório e efeito suspensivo**, sendo aplicadas somente após o esgotamento de todas as possibilidades de defesa, por decisão fundamentada da autoridade de trânsito.

O processo administrativo deve observar o devido processo legal estabelecido entre os artigos 280 e 290, do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesses termos, durante o trâmite processual, não há qualquer restrição ou impedimento à habilitação do condutor, que pode alterar a categoria da habilitação, renovar a CNH ou transferir o prontuário para outras unidades da federação, sem qualquer obstáculo.

Podemos concluir, então, que a suspensão do direito de dirigir por **resultado positivo em exame toxicológico** não é, portanto, uma penalidade de trânsito.

---

[1] *Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:*
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do direito de dirigir;
IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)
V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
VI - cassação da Permissão para Dirigir;
VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Esse exame deve ser realizado a cada dois anos e meio e pode ocasionar a suspensão do direito de dirigir do condutor, caso:

I. Não seja realizado o exame em até 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido;
II. No caso do exame realizado ser positivo;
III. Caso não comprove a realização do exame por ocasião da renovação da CNH.

Nesse caso, a penalidade de suspensão imposta viola o exercício do contraditório e da ampla defesa?

O artigo determina, de forma errada, que a suspensão seja incluída no RENACH e somente seja retirada diante da apresentação de resultado negativo em novo exame.

Entretanto, como se trata de uma penalidade de suspensão, antes da inclusão da penalidade no RENACH, na forma do art. 265 do CTB, **deve (ou pelo menos deveria) existir um processo administrativo**, devidamente instaurado pela autoridade de trânsito que autuou o condutor, oferecendo ao condutor **todas as oportunidades de ampla defesa**, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Somente depois de esgotados todos os meios de recurso, é que a penalidade será cadastrada no RENACH, nos termos do artigo 290, do Código de Trânsito Brasileiro.

Vale dizer que a ausência de efeito suspensivo, viola o art. 265 do CTB, bem como o contraditório e a ampla defesa.

A controvérsia a respeito da penalidade de suspensão do direito de dirigir por resultado positivo no exame toxicológico reside basicamente em duas questões:

1. Trata-se de uma penalidade de trânsito, que deve seguir todos os procedimentos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, ou;
2. Trata-se de uma medida administrativa, que pode ser imposta diretamente no RENACH do condutor?

Outrossim, o texto do artigo 165-B é contrário à disposição legal, conquanto prevê que o prazo da suspensão é condicionado à apresentação de resultado negativo em novo exame, enquanto o artigo 261 determina que o prazo máximo de suspensão é de oito meses, quando não houver essa descrição no dispositivo infracional.

Como o artigo determina apenas o prazo mínimo, o prazo máximo seria de oito meses, já que não pode existir uma penalidade que permaneça de forma eterna no prontuário do condutor.

O que diz a Resolução 723 do CONTRAN?

O texto da Resolução 723 parece caminhar no sentido de reconhecer, num primeiro momento, a suspensão como sendo uma penalidade de trânsito.

A previsão é o inciso III do art. 5º e o art. 8-A da Resolução 723 do CONTRAN:

> *Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito, em processo administrativo, **assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal:***
> *[…]*
> *III - no caso de suspensão do direito de dirigir decorrente de **resultado positivo no exame toxicológico periódico** previsto no § 2º do art. 148-A do CTB realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação.*
>
> ***
>
> *Art. 8º-A. Para instauração do processo administrativo destinado à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de resultado positivo no exame toxicológico periódico de que trata o § 2º do art. 148-A do CTB, **o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal** competente pelo registro do documento de habilitação deverá utilizar os dados lançados no RENACH.*
> *§ 1º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata o caput.*
> *§ 2º Caso seja realizada a contraprova, será sempre considerado o resultado nela obtido.*
> *§ 3º O levantamento da suspensão é condicionado ao resultado negativo em novo exame ou ao cumprimento do prazo de 3 (três) meses de suspensão previsto no § 5º do art. 148-A do CTB, não se exigindo a realização do curso de reciclagem.*
> *§ 4º O novo exame para levantamento da suspensão pode ser realizado a qualquer tempo.*
> *§ 5º O resultado negativo em novo exame resultará no levantamento da suspensão do direito de dirigir, por meio da inclusão do referido resultado no RENACH, independentemente de o processo ter sido instaurado ou de o infrator já estar cumprindo a penalidade.*
> *§ 6º A reclassificação da habilitação do condutor das categorias C, D ou E para as categorias A, B ou AB não dispensa a exigência do resultado negativo em novo exame para fins de levantamento da suspensão do direito de dirigir.*

Isso porque, determina ao órgão executivo estadual de trânsito a obrigação de notificar o condutor a respeito da instauração do processo, na forma do art. 10 da Resolução 723, vejamos:

> *Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.*
> *II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos, por infração específica ou **por resultado positivo em exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB**;*

> *§ 5º Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 30 (trinta) dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo.*
> *§ 9º No caso de processo de suspensão do direito de dirigir* ***decorrente do resultado positivo no exame toxicológico****, a notificação de instauração do processo administrativo deverá ser encaminhada ao condutor examinado e conter, além do disposto no § 2º, no mínimo:*
> *I - nome e CNPJ do laboratório responsável pelo resultado do exame ou da contraprova, caso esta tenha sido realizada;*
> *II - número do laudo;*
> *III - data do exame;*
> *IV - resultado do exame; e*
> *V - substâncias detectadas.*

Já o artigo 14 determina que não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa, a autoridade de trânsito competente aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, conforme o caso, vejamos:

> *Art. 14. Não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa, a autoridade de trânsito competente aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, conforme o caso.*

Isso leva à conclusão de que a suspensão do direito de dirigir por resultado positivo de exame somente pode ser aplicada após a fase de defesa prévia, com a aplicação da penalidade e prazo para recurso.

Como o artigo 148-A, em seu parágrafo 4º, diz que é garantido o direito de contraprova e recurso administrativo, sem efeito suspensivo, somente nessa fase procedimental é que a restrição começaria a ter implicações, suspendendo o direito de dirigir do condutor.

Nesses termos, o processo administrativo atrairia a norma contida no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que o prazo para a aplicação da penalidade seria de 180 dias, caso o condutor não apresentasse defesa previa e de 360, caso apresentasse.

Isso porque, o recurso não seria interposto contra a decisão da autoridade de aplicar a penalidade e sim **contra o resultado positivo do exame** e sem o efeito suspensivo, ou seja, a restrição somente poderia ser retirada após o julgamento do recurso ou mediante inclusão no RENACH de resultado negativo em novo exame toxicológico.

E não seria interposto junto à JARI e sim junto à própria autoridade de trânsito que aplicou a penalidade, não havendo recurso em segunda instância.

Logo, teríamos a partir dessa fase, uma suspensão do direito de dirigir com características de Medida Administrativa.

Isso porque, a medida administrativa não depende de notificação para ser imposta ao veículo ou ao documento de habilitação, pois tem característica de penalidade

acessória, complementar à penalidade principal e podem ser realizadas por meio de registro no RENACH ou RENAVAM.

Da mesma forma, a penalidade de suspensão do direito de dirigir por resultado positivo em exame toxicológico é aplicada diretamente no RENACH, no prazo de 15 dias contados da coleta, nos termos do art. 15 da Resolução 923 do CONTRAN:

> *Art. 15. O laboratório credenciado deverá inserir a informação contendo o resultado da análise do material coletado (se negativo ou positivo para cada uma das substâncias testadas) no prontuário do condutor por meio do Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), no prazo máximo de 15 dias contados a partir da coleta.*
> *§ 1º O condutor deverá autorizar, por escrito e previamente à realização do exame toxicológico, a inclusão da informação do resultado no RENACH.*

O problema é que, mesmo com essa característica, a suspensão não se torna uma medida administrativa.

Medidas administrativas são formas coercitivas adotadas no sentido de preservar a segurança do trânsito, forçando o infrator a corrigir falhas constatadas através da fiscalização e constatação da infração, o que não é o caso, já que o exame toxicológico não aponta quando houve o consumo da substância psicoativa e muito menos se naquele momento o condutor estava conduzindo um veículo automotor.

Aponta tão somente que houve o consumo em uma janela de 90 (noventa) dias anteriores à coleta do material biológico.

Portanto, não pode ser considerada como medida administrativa.

E mesmo no artigo 269[2] do CTB, também não encontramos qualquer penalidade acessória similar ao exame toxicológico ou à suspensão do direito de dirigir.

---

[2] *Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:*
I - retenção do veículo;
II - remoção do veículo;
III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;
IV - recolhimento da Permissão para Dirigir;
V - recolhimento do Certificado de Registro;
VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;
VII - (VETADO)
VIII - transbordo do excesso de carga;
IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;
X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.
XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.

A medida administrativa que mais se assemelha ao exame toxicológico é o de perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

Entretanto, esse exame tem como finalidade comprovar que o condutor dirigiu sob o efeito dessas substâncias, enquanto o exame toxicológico se destina a demonstrar que houve a ingestão da substância, independentemente se o condutor estava dirigindo veículo no dia da ingestão ou não.

Já em relação à suspensão, a medida administrativa mais parecida seria o recolhimento do documento de habilitação, entretanto, o recolhimento somente pode ocorrer nos casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro ou quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

E nenhuma das medidas tem a capacidade de ocasionar o bloqueio administrativo do documento de habilitação.

Logo, não é possível classificar a suspensão do direito de dirigir por resultado positivo em exame toxicológico como sendo uma medida administrativa.

Conclusão: Estamos diante de uma penalidade mista, que não se enquadra como penalidade de trânsito principal e também não se enquadra como medida administrativa acessória, o que a torna figura atípica ao Código de Trânsito Brasileiro.

Isso demonstra que, mesmo tendo sido alterado pela Lei 14.071, o Código de Trânsito Brasileiro ainda traz a impossibilidade fática de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de resultado positivo em exame toxicológico.

E por mais que o CONTRAN se esforce em demonstrar que há a previsão legal, contida no artigo 148-A, é insuficiente para tornar lícita a pretensão de suspender o direito de dirigir.

Como provar que realizou o exame toxicológico?

Vale dizer que **o resultado de exame toxicológico não é um documento de porte obrigatório**, definido pelo Código de Trânsito Brasileiro, não podendo qualquer autoridade de trânsito determinar sua apresentação no momento da fiscalização, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Aliás, nos termos da resolução 923 do CONTRAN, o resultado do exame é inserido diretamente no RENACH, o que leva à conclusão de que, tendo obtida a carteira de habilitação ou tendo renovado o exame de sanidade física e mental, o resultado do exame foi negativo, não sendo obrigação do condutor comprovar a sua realização, como pretende o artigo 165-B.

Então, é o agente quem deve dispor de meios para fiscalizar o exame toxicológico.

O laboratório que fez o exame, deve ter um convênio com o DETRAN, pois é ele quem vai lançar no RENACH o resultado positivo do teste.